

ACCORD RELATIF A LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines, l'entreprise souhaite mettre à disposition de ses salariés l'Application JOYATWORK, qui est une application de prévention santé et bien-être en entreprise, et disposer de données statistiques pour évaluer et faire le suivi de la santé et du bien-être de ses salariés (l'« **Entreprise** »).

JOYATWORK (le « **Prestataire** ») fournit une application digitale de prévention santé en entreprise, notamment de prévention de santé mentale et physique (ci-après l'« **Application** »). Elle est proposée à des organismes (Direction des Ressources Humaines, Comité d'Entreprise et Mutuelles) qui la mettent à disposition de leurs Salariés. Les Salariés ayant accès à l'Application peuvent bénéficier de différents services dont l'auto-évaluation de leur santé et bien-être en entreprise ou encore la possibilité de contacter des Praticiens référencés sur l'Application (coach en suivi psychologique, ostéopathes, coachs sportifs, etc.). Dans ce dernier cas, les Praticiens référencés sur l'Application fournissent leurs Services directement aux Salariés et/ou l'Entreprise et JOYATWORK ne joue qu'un rôle d'intermédiaire en fournissant l'Application de mise en relation.

Dans le cadre de la mise à disposition de l'Application aux Salariés, l'Entreprise est responsable de traitement et JOYATWORK est sous-traitant au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« **RGPD** »).

Les parties se sont alors rapprochées et ont souhaité définir l'encadrement des traitements de données à caractère personnel dans le cadre du présent accord.

Le Prestataire garantit être conforme aux lois et réglementations en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel en France et en Europe, et notamment à la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016.

En sa qualité de sous-traitant, le Prestataire s'engage à :

a. Traiter les données uniquement sur instruction documentée de l'Entreprise, pour le compte exclusif de l'Entreprise et dans le seul but d'accomplir les finalités énoncées au présent article et à l'annexe A – Données à caractère personnel. Les finalités, les types de données à caractère personnel traitées, les personnes concernées et la durée du traitement sont listées en Annexe A – Données à caractère personnel ;

b. Limiter l'accès aux données à caractère personnel aux seules personnes habilitées ayant besoin d'en connaître et à garantir que celles-ci soient soumises et respectent une obligation de confidentialité à l'égard de ces données ;

c. Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment si besoin :

- La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
- Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et services de traitement ;
- Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;
- Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre dans le cadre du présent Contrat sont précisées à l'Annexe A – Données à caractère personnel ;

d. Coopérer avec l'Entreprise en lui mettant à disposition, sous réserve d'une demande écrite, toutes informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations ;

e. Informer l'Entreprise par écrit de toute modification, changement ou autre fait, notamment en matière de sécurité, pouvant avoir un impact sur les traitements de données réalisés dans le cadre du présent Contrat ;

f. Informer préalablement et par écrit l'Entreprise de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants et avoir signé avec ces derniers un contrat permettant de garantir un niveau de protection des données à caractère personnel au moins équivalent à celui convenu aux présentes. La liste des sous-traitants ultérieurs est fixée à l'Annexe A - Données à caractère personnel. En cas de manquement par le ou les sous-traitants ultérieur(s) aux obligations en matière de protection des données, le Sous-traitant sera pleinement responsable à l'égard de l'Entreprise ;

g. Garantir que tous les traitements réalisés dans le cadre du présent Contrat sont effectués au sein de l'Espace Economique Européen ou dans un pays faisant l'objet d'une décision d'adéquation de la part de la Commission européenne ou sous réserve de la conclusion de Clauses contractuelles Types (CCT) entre le Sous-traitant et le sous-traitant ultérieur ou de tout instrument de transfert assurant un niveau de protection des données équivalent à celui du Règlement (UE) 2016/679] ;

h. Coopérer avec l'Entreprise afin de lui permettre de s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice de droit des personnes concernées dans les délais qui lui sont impartis, notamment en lui transmettant toute demande de mise en œuvre de droit qu'il pourrait recevoir à la place de l'Entreprise ;

i. Notifier l'Entreprise par écrit, dès qu'il en aura connaissance et dans les meilleurs délais, toute violation de données, au sens du RGPD, se produisant sur les données traitées dans le cadre des présentes. Cette notification décrira :

- La nature de la violation de données, y compris les catégories et le nombre approximatif de personnes et de données concernées par la violation ;
- Une description des conséquences probables de la violation ;
- Une description des mesures prises pour remédier à la violation de données, y compris les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives ;
- Les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires pourraient être obtenues ;

j. Cesser de traiter les données à caractère personnel à l'issue du Contrat et, selon le choix et les instructions de l'Entreprise, restituer les données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et/ou détruire les données dans un délai raisonnable sans en conserver de copie. En l'absence d'instruction, le Sous-traitant détruira les données mentionnées aux présentes dans un délai de trente (30) jours à l'issue de la prestation, sans préjudice des durées de conservation légale auxquelles il pourrait être assujéti.

- **FINALITES DU TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES**

Le Prestataire agit en qualité de Sous-traitant pour les finalités suivantes :

☒ Mise à disposition d'une Solution/Plateforme

☐ Gestion des clients

☒ Réalisation d'analyses statistiques

☒ Hébergement des Données Personnelles

☐ Gestion des collaborateurs

☒ Analyse de performance technique

☒ Maintenance d'une Solution/Plateforme

☐ Gestion de la paie

☐ Réalisation d'étude

☐ Autre :

☐ Gestion des fournisseurs

☐ Autre :

☐ Vidéo surveillance

☐ Autre :

- **DONNEES PERSONNELLES TRAITEES**

Dans le cadre des finalités déterminées ci-dessus, le Sous-traitant traite les Données Personnelles les suivantes :

Etat-civil, données d'identification, images

☒ Nom

☒ Prénom

☐ Adresse email

☐ Numéro de téléphone

☐ Adresse postale

☒ Civilité

☒ Age (à 10 ans près)

☒ Autres :

- Genre

Vie personnelle

☐ Situation familiale

☒ Autres :

- Décompte de pas et suivi de l'activité physique

- Réponses au questionnaire d'auto-diagnostic sur l'état général de bien-être.

- ☐ Fonction
- ☒ Entité de rattachement
- ☐ Type de contrat (CDI, CDD, etc.)
- ☐ Situation professionnelle
- ☐ Diplômes
- ☐ Formations
- ☒ Autres :
 - Email professionnel (identifiant)
 - Département de l'entreprise

Informations d'ordre économique et financier

- ☐ Revenus
- ☐ Situation financière
- ☐ Données bancaires
- ☐ Autres :

Données de connexion et de localisation [\[LRNA3\]](#) [\[MOM4\]](#)

- ☐ Adresse IP
- ☒ Logs de connexion
- ☐ Identifiants du terminal (IDFA, AAID, GAID etc.)
- ☒ Cookies [\[LRNA5\]](#) [\[MM6\]](#) [\[MM7\]](#) de session de connexion
- ☐ Géolocalisation
- ☐ Autres :

Données d'activité du compte

- ☒ Identifiant (email professionnel)
- ☒ Mot de passe
- ☐ Autres :

Données sensibles

- ☐ Origine raciale ou ethnique
- ☒ Données de santé : données de bien-être
 - Données de de bien-être liées à la prise de rendez-vous avec des professionnels de santé (psychologues et ostéopathes).
 - Données de de bien-être liées aux comptes-rendus de séances édités par les professionnels de santé et de bien-être (santé, coachs sportifs, etc.) [\[LRNA8\]](#) [\[MOM9\]](#)

Condamnation pénales et infractions

- ☐ Condamnation pénale
- ☐ Autres :

Numéro d'identification national

- ☐ Numéro de sécurité sociale
-

• PERSONNES CONCERNEES

Ces données concernent les catégories de personnes suivantes :

- ☐ Clients
- ☒ Salariés des Entreprises
- ☐ Fournisseurs
- ☐ Candidats

- ☐ Prospects
- ☐ Autres :

• DUREE DU TRAITEMENT

Les durées de conservation des données sont les suivantes :

- En base active, les données sont traitées suivant la période d'utilisation par le Salarié de l'Application ;
 - Puis elles sont conservées en archive intermédiaire ;
 - Les données sont ensuite purgées (i) au bout de deux ans en cas d'inactivité du Salarié, (ii) en cas de départ du Salarié de l'Entreprise, (iii) lorsque le Salarié efface lui-même ses données, (iv) lorsque le contrat entre l'Entreprise et JOYATWORK prend fin.
- A la fin du Contrat et/ou des durées de traitement spécifiques à chaque finalité, les données personnelles seront effacées par le Prestataire.

• CONTACT DU SOUS-TRAITANT

Dans l'hypothèse où le responsable de traitement aurait à contacter le sous-traitant pour tout sujet relatif au traitement des Données Personnelles, il pourra s'adresser au contact suivant : XXX [\[LRNA10\]](#) [\[MOM11\]](#) contactsupport@joyatwork.fr

SOUS-TRAITANTS ULTERIEURS

Le responsable de traitement donne son accord pour le recours aux sous-traitants ultérieurs suivants :

Nom de la société
Localisation du siège social de la société
Finalité de traitement
Lieu de réalisation du traitement
Garantie (CCT, accord data)

OVH

France

Hébergement certifié HDS

France

Contrat d'hébergement avec accord de sous-traitance [\[LRNA12\]](#) [\[MM13\]](#) de données

Volkeno

Sénégal

Maintenance

Sénégal

Clauses contractuelles types [\[LRNA14\]](#) [\[MOM15\]](#)

• INFORMATION DES PERSONNES CONCERNEES

Les personnes concernées doivent être informées du traitement de leurs Données Personnelles qui va être réalisé dans le cadre du Contrat.

Partie en charge de l'information :

Le Responsable de traitement ☐

Le Sous-traitant ☒

• REPONSES AUX REQUETES INDIVIDUELLES

Les personnes concernées peuvent présenter des demandes pour exercer leurs droits (exercice, notamment, de leur droit de modification, correction, suppression des données à caractère personnel qui les concernent) relatifs aux Données Personnelles les concernant traitées dans le cadre du présent Contrat.

Dans le cadre du présent Contrat, les réponses aux requêtes individuelles devront être apportées par :

Le Responsable de traitement* ☐

Le Sous-traitant ☒

* Dans l'hypothèse où le Sous-traitant se verrait adresser des requêtes individuelles ce dernier transmettrait la demande au Responsable de traitement dans un délai de cinq (5) jours.

• MESURES DE SECURITE

Le Prestataire reconnaît que la sécurité est une obligation essentielle dans le cadre de l'exécution du Contrat.

Le Prestataire s'engage à assurer la sécurité des traitements de Données Personnelles réalisés dans le cadre du Contrat conformément aux règles de l'art. Les mesures de sécurité et de confidentialité prises par le Sous-traitant doivent tenir compte des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en œuvre, des caractéristiques du traitement (nature, portée, finalité etc.) ainsi que des risques présentés pour les droits des personnes concernées.

Le Prestataire s'engage notamment à protéger les traitements de Données Personnelles confiés dans le cadre du Contrat contre toute destruction fortuite ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion, ou accès non autorisés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite ou communication à des personnes non autorisées.

[\[LRNA1\]](#) Merci de valider tous les contenus de l'annexe qui décrit les traitements des données salariés à destination des Praticiens

[\[MOM2\]](#) Selon demande de l'utilisateur : la donnée sera restituée et/ou effacée

[\[LRNA3\]](#) Quelles sont les données de connexion et de localisation collectées sur les salariés ?

[\[MOM4\]](#) Email professionnel

Données d'inscription et de localisation (nom, prénom, genre, type d'utilisateur (RH), téléphone avec indicatif pays (localisation), e-mail professionnel

[\[LRNA5\]](#) Merci de nous lister tous les cookies présents sur l'application JOY AT WORK côté salarié/ Praticien et Entreprise

[\[MM6\]](#) Cookies de session de connexion

[\[MM7\]](#) Réponse de Volkeno

[\[LRNA8\]](#) Les KPIs sont-elles basées sur ces données ? Dans la négative à supprimer de l'annexe

[\[MOM9\]](#) Oui, KPIs issus de questionnaire d'état général de santé et bien-être

[\[LRNA10\]](#) Indiquer ici l'adresse email de contact pour traiter des questions données personnelles de Joyatwork

[\[MOM11\]](#) contactsupport@joyatwork.fr

[\[LRNA12\]](#) A récupérer avec l'accord de sous-traitance!!

[\[MM13\]](#) Contrat OVH communiqué

[\[LRNA14\]](#)A signer avec Volkeno - Volkeno étant situé en dehors de l'UE, le RGPD impose à JOYATWORK de s'assurer que Volkeno respecte bien les obligations du RGPD en faisant signer des clauses contractuelles types de la Commission européenne. <https://www.cnil.fr/fr/transfert-de-donnees-les-clauses-contractuelles-types-cct-de-la-commission-europeenne>
[\[MOM15\]](#).